COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Vittorio Veneto 35 – 52015 Pratovecchio Stia (Ar)- Tel. 0575/583762 - Partita IVA 02169070519

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Pratovecchio Stia, 19/10/2026

Spett.le **Ditta Invitata alla gara**

OGGETTO:	Invito alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per i lavori di: **Lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della Terrazza all'interno del complesso del Palagio Fiorentino di Stia**
CUP:	**J48C25000160006**
CIG:	**come da piattaforma**
GARA:	**042438/2026**

FINANZIAMENTO REGIONALE: *In attuazione dei Progetti Regionali: - n. 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025): decreto 6969 del 4 aprile 2025 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi per interventi di rigenerazione urbana destinati con delibera di Giunta regionale 240/2025 ai territori della Toscana diffusa.*

Questa Amministrazione procedente – **Comune di Pratovecchio Stia (AR)**

PREMESSO CHE:

VISTO che con decreto 6969 del 4 aprile 2025 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi per interventi di rigenerazione urbana destinati con delibera di Giunta regionale 240/2025 ai territori della Toscana diffusa.

DATO ATTO che i contributi sono concessi per singole opere pubbliche, costituite da uno o più lotti funzionali, volte al recupero, riqualificazione, riorganizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente; alla riqualificazione delle aree degradate e delle aree dismesse; alla riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano; alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale; al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto socio-economico e della sostenibilità ambientale.

CONSIDERATO che i contributi in conto capitale saranno erogati fino a un massimo dell'80% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 600.000,00 euro e che il comune è tenuto a cofinanziare l'opera per almeno il 20% del suo costo complessivo;

CONSIDERATO che il comune possiede in proprietà il complesso edilizio del Palagio Fiorentino, costituito tra gli altri fabbricati da due strutture denominate "Limonaia" e "Terrazza" che adesso versano, specialmente la terrazza, in cattivo stato di conservazione e non sono utilizzate, avendo invece un enorme potenziale sociale, migliorando senza dubbio il decoro urbano e riqualificando un'area, luogo di pregio, del Comune di Pratovecchio Stia che sempre più sta vivendo fenomeni di degrado legati anche alla scarsa utilizzazione e frequentazione della zona;

DATO ATTO che il Comune di Pratovecchio Stia ha partecipato al Bando con un progetto di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della Terrazza all'interno del complesso del Palagio Fiorentino di Stia con progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 12/06/2025;

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.21974 del 16/10/2025 è stata approvata la graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni toscani della Toscana Diffusa risultando il progetto è risultato assegnatario di un contributo economico pari ad € 600.000,00;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n.23036 del 29/10/2025 la Regione Toscana ha provveduto a procedere con l'assunzione di impegno di spesa imputato tra le annualità 2026 e 2027;

PRESO ATTO che con determinazione n.1699 del 30/12/2025 si è provveduto a ad aggiudicare l'affidamento diretto ex art.50 co.1 lett. b) del D.LGS 36/2023 dell'incarico professionale per lo svolgimento del servizio di "aggiornamento PFTE, redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per il progetto dei lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della limonaia e della terrazza nel complesso del Palagio Fiorentino di Stia - CUP: J48C25000160006 CIG: B9D097F49C

DATO ATTO che con Deliberazione di GC n.51 del 27/04/2026 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica in solo linea tecnica per i lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della Terrazza all'interno del complesso del Palagio Fiorentino di Stia- CUP J48C25000160006, comportando una rimodulazione del quadro economico da 1.021.458,27 euro a 823.640,69 euro, in quanto a seguito di un approfondimento attraverso saggi non si è reso necessario eseguire alcuni interventi inizialmente previsti;

DATO ATTO

Che l'intervento risulta già inserito nel piano triennale dei LL.PP del Comune di Pratovecchio Stia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2025 e con Deliberazione di CC n.12 del 29/07/2026 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026_2028, ed individuabile con il codice CUI L02169070519202600005, CUP J48C25000160006, per l'importo complessivo di € 823.640,69;

Che questa Amministrazione ha stanziato le opportune risorse a cofinanziamento a valere sul capitolo di spesa U n. 2530 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA LIMONAIA E TERRAZZA DEL PALAGIO FIORENTINO - PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA RT - codice 01.11-2.02.01.09.002 e così per l'importo complessivo di € 223.640,69, oltre al contributo regionale di € 600.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende avviare celermente le procedure per l'esecuzione dei lavori relativi a tali opere di riqualificazione della Limonaia e della Terrazza del Palagio Fiorentino, anche per il rispetto delle tempistiche imposte dal suddetto finanziamento Regionale;

CONSIDERATO che l'intervento trova copertura economico-finanziaria nel seguente modo:

- Con risorse Regionali di cui al bando per gli interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni toscani della Toscana Diffusa - Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.21974 del 16/10/2025; per € 600.000,00; capitolo di spesa U n. 2530 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA LIMONAIA E TERRAZZA DEL PALAGIO FIORENTINO - PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA RT - codice 01.11-2.02.01.09.002;
- Per € 223.640,69 con fondi propri stanziati allo stesso cap. 2530;
- Per un importo complessivo pari a: € 823.640,69;

DATO ATTO che:

Con delibera GC n. 129 del 06.10.2026, è stato approvato il **progetto ESECUTIVO** avente ad oggetto: "**Lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della Terrazza all'interno del complesso del Palagio Fiorentino di Stia**", per l'importo complessivo di € **823.640,69**;

La presente Lettera di invito/Disciplinare è redatta in collegamento al progetto esecutivo allegato alla presente procedura di gara quale parte integrante. **Quanto riportato nella presente Lettera di invito/Disciplinare, diversamente o ad integrazione del Capitolato Speciale D'Appalto allegato al progetto, supera quest'ultimo**.

A V V I A

Una procedura di gara da esperire mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da effettuare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro** sulla base delle condizioni di seguito specificate;

INVITA

Codesto Spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato Speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono. Si precisa che quanto disposto nella presente lettera di invito integra e/o sostituisce quanto disposto nel Capitolato Speciale e che pertanto quanto diversamente riportato nella presente lettera rispetto al capitolato speciale d'appalto, supera gerarchicamente quest'ultimo.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL https://start.toscana.it/homepage/ , per l'assegnazione dei lavori di cui sopra.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma START, entro il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 23/11/2026** (28 giorni dalla pubblicazione di gara) la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno attraverso la sezione "Comunicazioni", assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

Gli Operatori Economici potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti gli OE invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità "Comunicazioni".

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dalla rete temporanea di professionisti costituita:

- Ing. Francesco Morrone - mandatario: con studio in Studio in via Sartori 25 Pratovecchio Stia - C.F. MRRFNC80B29A390Z, P. Iva 01878900511;
- Arch. Piero Massimo Morrone: con studio in Loc. San Donato 2A Pratovecchio Stia C.F. MRRPMS49L22I952G, p.Iva 00185650512
- Ing. Persechino Paolo: con studio in Via A. dal Borro n 60/1 Arezzo C.F. PRSPLA84S07A390Q Partita IVA 02141850517

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni;

Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concluderà entro il termine massimo di mesi 3 dalla data della pubblicazione.

IL CONTRATTO VERRÀ STIPULATO:

a **MISURA** con offerta a unico ribasso sui lavori previsti

Per la **REVISIONE DEI PREZZI** contrattuali si demanda alla normativa vigente (art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di cui al Decreto correttivo decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), a quanto esplicitamente riportato nel Capitolato speciale di appalto, **Art. 2.29**.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 591.382,23 dei quali:

LAVORI A MISURA

A.1: € **443.775,69** per lavori soggetti a ribasso;

A.2: € **133.224,31** per costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

- A.1+A.2: € **577.000,00**

A.3: € **14.382,23** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- e così per complessivi A.1+A.2+A.3: **€ 591.382,23**

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO A.1): € 443.775,69

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, in totale conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del D. lgs 36/2023.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, sarà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

Questa stazione appaltante assicurerà, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

TIPO DI PROCEDURA

La **PROCEDURA NEGOZIATA** di cui alla presente lettera di invito si svolge con applicazione del **CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D Lgs 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti. Si precisa che ai sensi del D.L. 13/2023, art.14, comma 4 bis, viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell'effettuazione delle verifiche antimafia. Con l'informativa liberatoria provvisoria è quindi possibile procedere alla stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Il prezzo sarà determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Loc. Palagio Fiorentino nel Comune di Pratovecchio Stia (AR), coordinate Gauss Boaga [3003] [m], individuabili su google maps come: **43.80178117522073, 11.709701924100992**



TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da **art. 2.8** del Capitolato, è di **giorni 365 naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si impegna ad avviare i lavori eventualmente in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, purché sia stato emesso atto definitivo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La presa visione dei luoghi è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Tale obbligo è motivato dalla natura e complessità dell'intervento, che riguarda la ristrutturazione di un edificio esistente sottoposto a tutela, con specifiche criticità connesse allo stato dei luoghi, alle interferenze con le strutture esistenti e alle condizioni operative di cantiere, non completamente desumibili dalla sola documentazione progettuale; sia per presenza di viabilità, parchi naturali a verde ed immobili di interesse culturali circostanti.

Il sopralluogo è altresì necessario al fine di consentire agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole e attendibile, tenendo conto di tutte le condizioni locali che possono incidere sull'esecuzione dei lavori, inclusi accessibilità, logistica di cantiere e possibili vincoli tecnici.

In considerazione delle caratteristiche dell'intervento e nel rispetto dei principi di proporzionalità e par condicio, l'obbligatorietà del sopralluogo è ritenuta indispensabile per garantire la corretta formulazione delle offerte e la regolare esecuzione dell'appalto.

Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono disciplinate nel presente Disciplinare di gara – lettera di invito.

Valutata l'entità dei lavori e la possibile interferenza con immobili adiacenti, l'impresa concorrente **dovrà quindi effettuare un sopralluogo obbligatorio** al fine di prendere visione dei luoghi di esecuzione dei lavori.

Il sopralluogo ha altresì il fine di prendere visione dello stato dei luoghi e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo, che **dovrà necessariamente essere verbalizzato da personale del Comune di Pratovecchio Stia**, previo appuntamento da concordare per email all'indirizzo **gregoriobartolucci@casentino.toscana.it**, dovrà essere effettuato entro il termine indicato di seguito precedente a quello per la presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte dei soggetti sotto elencati muniti di idoneo documento di identità (**carta di identità**, **patente di guida, passaporto**).

- in caso di impresa singola la presa visione deve avvenire da parte del **Legale Rappresentante dell'Impresa** medesima o suo **direttore tecnico**, munito di certificazione attestante la qualifica di direttore tecnico, o da parte di **persona munita di apposita procura speciale notarile**.
- Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.
- in caso di associazione temporanea di impresa o raggruppamento temporaneo (in entrambi i casi non ancora costituita/o formalmente) si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da **almeno uno dei suoi membri**. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta. Anche in tali casi la presa visione deve avvenire da parte dei/del **Legali/e Rappresentanti/e delle/a Imprese/a** o loro **direttori/e tecnici/e**, muniti di certificazione attestante la qualifica di direttore tecnico, o da parte di **persone munite di apposita procura speciale notarile**, di ciascuno dei concorrenti che intendono associarsi.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- Un documento valido di identità;
- Copia conforme della visura camerale attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico o valida certificazione per quest'ultimo;
- Ovvero La procura speciale notarile (in originale o in copia autentica) in caso di procuratore.

Data e ora del sopralluogo **OBBLIGATORIO** dovranno essere concordate con l'UTC del Comune di Pratovecchio Stia previo appuntamento tramite **mail: (alessialanzini@casentino.toscana.it)** nei giorni **lunedì martedì mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00**.
Le eventuali richieste di sopralluogo dovranno pervenire agli indirizzi sopra indicati entro il giorno **16/11/2026** (7 giorni alla scadenza per la presentazione delle offerte).

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti, **pena l'esclusione**:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto secondo la specifica tipologia da eseguire;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia.

Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione delle opere oggetto della presente procedura, vengono di seguito indicate tutte le parti, **appartenenti alle categorie generali o specializzate**, di cui si compone l'opera, così come individuate dai progettisti nell'**art. 2** del capitolato speciale d'appalto, **oltre oneri per la sicurezza che vengono attribuiti proporzionalmente a ciascuna categoria**:

Tab. 1

CAT	Descrizione	TOTALE	%	tipologia	Classifica SOA	Ammiss. subappalto	Sios
OG2	Restauro e manutenzione di beni culturali e immobili vincolati	362.501,89 € Di cui € 8.815,93 per oneri di sicurezza	61,30%	prevalente	SOA ≥ II°	**Subappaltabile al massimo al 49,99%** ai sensi dell'art. 119 e 104 co.1 del codice, e della presente procedura	NO
OG11	Impianti Tecnologici, di cui: OS3 (idrico-sanitari): € 19.486,64 – 3,30% OS28 (impianti Termici e condizionamento): € 85.377,21 – 14,44% OS30 (impianti elettrici): € 73.784,59 – 12,48%	182.366,76 € Di cui € 4.435,10 per oneri di sicurezza	30,84%	Scorporabile sopra-soglia (>10%)	SOA ≥ I°	**Subappaltabile al 100%** ai sensi dell'art. 119 del codice	NO
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	46.513,58 € Di cui € 1.131,20 per oneri di sicurezza	7,86%	Scorporabile sottosoglia (<10%)	< 150.000,00, combinato disposto degli artt. 100 del Dlgs 36/2023 e art. 28 c. 1	**Subappaltabile al 100%** ai sensi dell'art. 119 del codice	SI
TOTALE		591.382,23 €	100%				

L'importo della categoria OG11 comprende le seguenti lavorazioni:

- impianti meccanici riconducibili alla categoria **OS28** (totale € 83.047,34 oltre importi per la sicurezza pari a, in proporzione, € 2.070,03, e così per complessivi **€ 85.117,37** pari al 46,67% dell'OG11)
- impianto idrico-sanitario € 20.630,55, oltre importi per la sicurezza pari a, in proporzione, € 514,23, e così per complessivi **€ 21.144,78** riconducibile alla categoria **OS3** (11,59% dell'OG11);
- impianti elettrici e speciali, per € 74.253,77, oltre importi per la sicurezza pari a, in proporzione, € 1.850,84, e così per complessivi **€ 76.104,61** riconducibili alla categoria **OS30** (41,73% dell'OG11).

L'insieme delle lavorazioni rispetta le percentuali minime previste dall'Allegato II.12 al Codice per la categoria OG11 (OS3 almeno 10%; OS28 e OS30 almeno 25%).

Ai sensi dell'Allegato II.12 al codice degli appalti, articolo 18 co. 20 e co. 21:

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

a) categoria OS 3: 40 per cento;

b) categoria OS 28: 70 per cento;

c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come

appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;

b) categoria OS 28: 25 per cento;

c) categoria OS 30: 25 per cento.

**Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del codice: La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2.*

Sono state prese in considerazione tutte le categorie componenti l'appalto indipendentemente dalla loro percentuale, in valore, rispetto al totale (cfr. Sentenza CDS N. 10162/2025REG.PROV.COLL. N. 06631/2025 REG.RIC.), classificandole quali scorporabili sotto o soprasoglia del 10%.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

==========

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ART. 100 LETT. C DEL CODICE e DELL'ALLEGATO II.12:

Ai sensi del D. Lgs 36/2023, allegato II.12 parte IV art. 30, in via generale il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora **sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente**.

Data la presenza di categorie scorporabili, ai fini del calcolo della soglia di qualificazione generale per l'esecuzione dell'intero appalto, queste possono essere ricondotte alla Cat. prevalente la quale, a tale scopo, assume l'importo di **€ 591.382,23**;

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER CATEGORIE:

1) Opera prevalente, compresa nella categoria generale OG2 (generale)

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e con i limiti di cui alla **tab. 1.**

L'operatore economico può partecipare alla gara dimostrando la qualificazione nella categoria prevalente mediante **il possesso di certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA** secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella specifica categoria (**OG2**) anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 2 co. 2 dell'allegato II.12 al D. lgs 36/2023: La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (e quindi con **classifica II** o superiore).

Per la qualificazione dell'O.E. si fa riferimento al Titolo II Capo I dell'allego II.18 al Dlgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 36/2023, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104**.

2) Opere scorporabili soprasoglia, comprese nella categoria: OG11 (generale composta da sub cat. specialistiche)

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto, altrimenti, **se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo** di imprese con ditta qualificata, **OPPURE** possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente (**OG2** con minima **CLASSIFICA II**, tenuto conto dell'incremento di 1/5 di cui all'art. 2 co. 2) e **obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione.** **Subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 e di cui alla tab. 1**.

L'operatore economico può partecipare alla gara dimostrando la qualificazione nella categoria scorporabile mediante **il possesso di certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA** secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella specifica categoria (**OG11**) con **classifica I** o superiore.

L'operatore economico può altresì partecipare alla gara dimostrando la qualificazione nella categoria scorporabile mediante il **possesso di certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA** secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione **per tutte le 3 specifiche categorie** che compongono la categoria generale (**OG11**), con **classifica I** o superiore per tutte le categorie componenti, che si ricordano essere: **OS3**, **OS28**, **OS30**.

*NB: in attuazione di quanto disposto dall'art. 28, c. 2 dell'allegato II.12, Parte III del Dlgs 36/2023: 2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire nella categoria **OG11**, oppure in tutte le n. **3** categorie specializzate componenti la stessa **OG11**, ossia **OS3**, **OS28**, **OS30**, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.*

Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

a) categoria OS 3: 40 per cento;

b) categoria OS 28: 70 per cento;

c) categoria OS 30: 70 per cento.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Le lavorazioni scorporabili/secondarie sottosoglia relative alla categoria **OG11** potranno essere eseguite direttamente dal soggetto concorrente solo se in possesso dei requisiti specifici prescritti dal presente bando. Pertanto qualora l'impresa fosse sprovvista di tali qualifiche, per la partecipazione alla gara potrà, a sua insindacabile scelta:

- **ricorrere alla costituzione di associazione temporanea** o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale con altro soggetto in possesso delle richieste qualifiche;
- **DICHIARARE IL SUBAPPALTO** delle lavorazioni relative alle categorie (**OG11**) anche per l'intero loro ammontare. In tal caso il subappalto risulta quale **SUBAPPALTO OBBLIGATORIO/QUALIFICANTE** e dovrà poi essere effettuato in favore di soggetto opportunamente qualificato. In tal caso, come previsto dal Dlgs 36/2023, allegato II.12 parte IV art. 30, c. 1, i requisiti non posseduti dal concorrente per le lavorazioni scorporabili dovranno essere da questo posseduti con riferimento alla categoria di opere prevalente per un importo corrispondente alla somma degli importi di entrambe le lavorazioni (prevalenti + scorporabili). Per effetto di quanto sopra, in merito alla classifica dell'attestazione SOA richiesta per la categoria prevalente **OG2**, si applicherà quanto disposto dall'art. 2, c. 2, dell'Allegato II.12 Parte I, del Dlgs 36/2023, in merito alla classifica risultante richiesta, che in questo caso risulta ancora la n. **II,** tenuto conto dell'art. 2 co. 2 dell'allegato II.12: La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (in tal caso è sufficiente la **classifica II**). ***SI EVIDENZIA IN PROPOSITO CHE, TRATTANDOSI DI SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE ALLA GARA, LA MANCATA DICHIARAZIONE IN SEDE DI OFFERTA COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE,*** poiché lo stesso in fase di esecuzione non potrà eseguire i lavori direttamente in quanto sprovvisto delle necessarie abilitazioni e neppure affidarli a ditta qualificata venendo a mancare una delle condizioni essenziali prescritte dall'art. 119 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 per il ricorso al subappalto *(4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare).* ***LA VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO, QUANDO NECESSARIO PER LA QUALIFICAZIONE –***

DEVE DUNQUE ESSERE MANIFESTATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL'OFFERTA, ALTRIMENTI LA CARENZA DEL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE DIVIENE INSANABILE. La mancata indicazione del subappalto determinerà in tal caso l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

3) Opere scorporabili sottosoglia, comprese nella categoria: OS4 (specialistica)

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto, altrimenti, **se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo** di imprese con ditta qualificata, **OPPURE** possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente (**OG2** con **CLASSIFICA II** tenuto conto dell'incremento di 1/5 di cui all'art. 2 co. 2) e **obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione. Subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 e di cui alla tab. 1**.

L'operatore economico può partecipare alla gara dimostrando la qualificazione nella categoria scorporabile mediante il possesso di certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella specifica categoria (**OS4**) con **classifica I** o superiore.

In via generale, **IN CASO DI NON POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA SCORPORABILE** (**OS4**), ai fini della qualificazione, **essendo il proprio ammontare inferiore a 150.000,00 euro, è sufficiente che il soggetto esecutore risulti in possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti e quelli oggetto del contratto in affidamento, intesa come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri**. Per quanto sopra, in attuazione del combinato disposto degli artt. 100 del Dlgs 36/2023 e art. 28 c. 1 del D.lgs. 36/2023, allegato II.12, parte III, **è prescritto il possesso dei seguenti requisiti**:

A1. **aver eseguito** direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, **lavori analoghi** a quelli oggetto di appalto per un importo non inferiore all'ammontare stimato degli stessi:

   a. € 46.513,58 per **OS4**;

A2. **aver sostenuto** un **costo** complessivo per il **personale dipendente** non inferiore al **quindici per cento** dell'importo dei lavori di cui al requisito indicato alla lettera A1); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera A1);

A3. **Possesso** di adeguata **attrezzatura tecnica**;

IN TAL CASO, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL MODELLO 3 "dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 28 c. 1 del Dlgs 36/2023, allegato II.12" allegato alla procedura.

*NB: in attuazione di quanto disposto dall'art. 28, c. 2 dell'allegato II.12, Parte III del Dlgs 36/2023: 2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire nella categoria **OS4**, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.*

Le lavorazioni scorporabili/secondarie sottosoglia relative alla categoria **OS4** potranno essere eseguite direttamente dal soggetto concorrente solo se in possesso dei requisiti specifici prescritti dal presente bando. Pertanto qualora l'impresa fosse sprovvista di tali qualifiche, per la partecipazione alla gara potrà, a sua insindacabile scelta:

- **ricorrere alla costituzione di associazione temporanea** o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale con altro soggetto in possesso delle richieste qualifiche;
- **DICHIARARE IL SUBAPPALTO** delle lavorazioni relative alle categorie (**OS4**) anche per l'intero loro ammontare. In tal caso il subappalto risulta quale **SUBAPPALTO OBBLIGATORIO/QUALIFICANTE** e dovrà poi essere effettuato in favore di soggetto opportunamente qualificato. In tal caso, come previsto dal Dlgs 36/2023, allegato II.12 parte IV art. 30, c. 1, i requisiti non posseduti dal concorrente per le lavorazioni scorporabili dovranno essere da questo posseduti con riferimento alla categoria di opere prevalente per un importo corrispondente alla somma degli importi di entrambe le lavorazioni (prevalenti + scorporabili). Per effetto di quanto sopra, in merito alla classifica dell'attestazione SOA richiesta per la categoria prevalente **OG2**, si applicherà quanto disposto dall'art. 2, c. 2, dell'Allegato II.12 Parte I, del Dlgs 36/2023, in merito alla classifica risultante richiesta, che in questo caso risulta ancora la n. **II,** tenuto conto dell'art. 2 co. 2 dell'allegato II.12: La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (in tal caso è sufficiente la **classifica II**). ***SI EVIDENZIA IN PROPOSITO CHE, TRATTANDOSI DI SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE ALLA GARA, LA MANCATA DICHIARAZIONE IN SEDE DI OFFERTA COMPORTERÀ***

L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE, poiché lo stesso in fase di esecuzione non potrà eseguire i lavori direttamente in quanto sprovvisto delle necessarie abilitazioni e neppure affidarli a ditta qualificata venendo a mancare una delle condizioni essenziali prescritte dall'art. 119 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 per il ricorso al subappalto *(4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare).* ***LA VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO, QUANDO NECESSARIO PER LA QUALIFICAZIONE – DEVE DUNQUE ESSERE MANIFESTATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL'OFFERTA, ALTRIMENTI LA CARENZA DEL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE DIVIENE INSANABILE***. ***La mancata indicazione del subappalto determinerà in tal caso l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.***

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 104 co. 11 e 119 co. 1 e 2 del Codice, data la natura dell'appalto, delle opere da realizzare e della *lex specialis* di cui alla presente procedura, il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché nei limiti di cui alla **tab. 1**, nonché secondo quanto indicato esplicitamente nel capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto seppur subappaltabili, **non** possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd **SUBAPPALTO A CASCATA**) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, così come altresì descritto all'**art. 2.15** del Capitolato Speciale d'appalto. Esse sono individuate nelle seguenti categorie: **OG2 – OG11 – OS4.**

Visto il combinato disposto dall'art. 119 co. 1 e co. 2 e dall'art. 104, c. 11 del Dlgs 36/2023, **nel presente disciplinare di gara si dispone che: la categoria scorporabile OG11-OS4 potranno essere subappaltate per intero, mentre la categoria OG2 (prevalente), ritenuta quale compito essenziale da svolgere in misura prevalente, dovrà essere direttamente svolte dall'offerente ovvero potrà essere subappaltata entro i limiti indicati nella tab. 1**.

==========

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), per i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), e per i Consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) trova applicazione l'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, co. 20, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

È fatto divieto alla ditta invitata alla presente procedura di gara di costituire associazione temporanea di impresa con altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara, a pena l'esclusione di tutte le ditte costituenti l'associazione.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.**

I documenti vanno caricati direttamente su FVOE: Sono acquisiti tramite FVOE (fascicolo virtuale dell'O.E. 2.0 gestito da ANAC) i documenti in possesso dell'O.E., previa collocazione da parte dell'operatore economico in apposita sezione dedicata.

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445/2000 (e s.m.i.) "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia*".

ELABORATI DI PROGETTO: Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo in formato digitale sono allegati alla presente procedura telematica.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche.

I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma START, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle **ore 18:00 del giorno 23/11/2026** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo la documentazione di seguito descritta, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.) - soccorso istruttorio.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'articolo 101 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;

b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;

c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;

f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito nella presente lettera di invito.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali plichi telematici devono contenere obbligatoriamente la seguente documentazione, a meno delle parti denominate quale eventuali e non indicate come obbligatorie su portale START.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, compilata online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la do- manda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

B. COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite il **modello F24 elide** dell'Agenzia delle Entrate con **codice tributo 1573** (denominato **"Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"**); Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo: "**40**" denominato "**stazione appaltante**".

Il modello è precompilato con le informazioni di gara.

A comprova del pagamento, il concorrente obbligatoriamente dovrà allegare, nell'apposito spazio, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

Il Documento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria. Qualora l'O.E. sia impossibilitato ad eseguire il pagamento elettronico con le suddette modalità, potrà eseguirlo in modo diretto e classico, con apposito documento dichiarativo ed annullamento di relativa marca da bollo che deve essere chiaramente riferita alla procedura in oggetto con citazione chiara della stessa, del CIG e/o del n. gara;

C. INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato alla presente lettera di invito (**Mod. 1**), sottoscritta digitalmente dal

legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale **andrà allegata la fotocopia del documento d'identità** del sottoscrittore in corso di validità. *Il Concorrente deve scaricare il modello sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste. Deve quindi firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio".*

Si precisa che nella Parte corrispondente:

Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati indentificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta):

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori, si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013.

Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI - dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "**SI**" e **DOVRÀ INDICARE PRECISAMENTE LE PRESTAZIONI CHE INTENDE SUBAPPALTARE IN TERMINI DI LAVORAZIONI, CATEGORIA DI RIFERIMENTO, E RELATIVE PERCENTUALI RISPETTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO IN RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE**. Nel rispetto degli importi massimi prescritti dalle vigenti norme ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei limiti di cui alla tabella 1 della presente Lettera di invito), **indicare espressamente le categorie che si intende subappaltare** (**OG1** (prevalente), **OG11-OS4**(scorporabili) **e in quale percentuale** con i limiti di cui alla precedente **tab. 1**

Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.). L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (e s.m.i.);
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai all'art. 94 commi 1, 2 e all'art. 98, co. 3, lett. f) del D. Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 (in carica) indicando il nominativo e dati anagrafici dei singoli soggetti.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2, e art. 98, co. 3, lett. f), del D. Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero firmando digitalmente.

Lettere:

- **B -** Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C -** Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D -** Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

D. MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico da compilare su piattaforma Start.
Il Concorrente deve compilare il modello messo a disposizione in piattaforma, nelle parti richieste. Deve quindi firmarlo digitalmente secondo le istruzioni della Piattaforma START.

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Nel DGUE si richiede di dichiarare il FATTURATO ANNUO GENERALE ANNUO. L'operatore economico dovrà quindi riportare nel DGUE, da compilare in piattaforma, il proprio fatturato annuo ("generale") per il triennio antecedente la pubblicazione della procedura;

E. (EVENTUALE) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE

ATTENZIONE: per le eventuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma è in grado di generare DGUE da compilare automaticamente. Tali operatori economici devono pertanto compilare e firmare digitalmente il file DGUE generato dalla piattaforma e caricarlo nell'apposito spazio.

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice: ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di avvalimento**.

F. (EVENTUALE) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZIATE, AUSILIARIE E COOPTATE (Mod. 2)
Il concorrente che partecipa alla gara con la forma di consorziata oppure di ausiliaria, oppure di impresa cooptata inserisce il "Modello dichiarazioni integrative per consorziate, ausiliare e cooptate" messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

In caso di avvalimento il Modulo dovrà essere allegato unitamente a tutta la restante documentazione prevista all'art.104 del Codice - Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria. Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

G. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO a favore dell'ANAC del contributo appalti di **€ 77,00**. Ai sensi della Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio"*

H. CERTIFICAZIONI SOA in corso di validità per le Categorie e Classi di lavori richieste nel paragrafo del possesso dei requisiti della presente lettera di invito. *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio"*

I. DOCUMENTO DI IMPEGNO (Mod. 6) con il quale l'operatore economico **dichiara di assumere** gli impegni di cui all'art. 102, co. 1 del D.Lgs. n. 36/23 (e s.m.i.) e **le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni**; e precisamente: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. *Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 102, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario*. Il Concorrente deve scaricare il modello sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste. Deve quindi firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio".

L. ACCETTAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO *Il Concorrente deve firmare digitalmente il Capitolato Speciale d'appalto allegato e reinserirlo sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio".*

M. ACCETTAZIONE LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE GARA *Il Concorrente deve firmare digitalmente la presente Lettera di invito allegata e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio"*

N. EVENTUALE DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio"*

O. EVENTUALE ATTO COSTITUTIVO RTI/Consorzio *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio".*

P. EVENTUALE PROCURA. Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega obbligatoriamente alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

OFFERTA ECONOMICA:

Nell'apposita sezione, l'operatore economico presenta:

Q. OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente da START, che dovrà comprendere:

- **il ribasso percentuale unico** che sarà applicato ai prezzi riportati sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a sconto, espresso in valore percentuale, in cifre e lettere, Iva, oneri di sicurezza e costi della manodopera esclusi. **Il ribasso dovrà riportare due cifre decimali**;
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, già compresi nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei servizi per tutta la durata contrattuale. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti all'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti alla propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- **la stima dei costi della manodopera,** già compresi nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, calcolati sulla base della stima dell'incidenza della manodopera sull'appalto.

Il documento di offerta economica complessiva generato dalla piattaforma è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentate, e ricaricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

LA MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI DETERMINERÀ L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE SENZA APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO SOCCORSO ISTRUTTORIO IN QUANTO, TALE INDICAZIONE COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA.

Per l'elaborazione dell'offerta economica SI PRECISA CHE,

VISTO:

- che l'importo dei lavori, compreso il costo del personale ad essi riferito, risulta pari a **€ 577.000,00 (euro cinquecento settantasettemila/00)** oltre a **€ 14.382,23 (quattordicimilatrecentoottantadue/23)** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; e così per complessivi **€ 591.382,23** (**cinquecentonovantunomilatrecentoottantadue/23**)

- che l'elenco dei prezzi unitari per lavori è già comprensivo del personale ad essi riferito non soggetto a sconto, per cui **la percentuale di ribasso offerta sarà applicata all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso**, pari a **€ 443.775,69**, al netto dei costi per la manodopera non soggetti a ribasso (**€ 133.224,31**) e dei suddetti oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso (**€ 14.382,23**);

la somma di tale importo a base di gara soggetto a ribasso, del costo del personale non soggetto a ribasso e degli oneri della sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, costituirà l'importo contrattuale; *(in altre parole saranno contrattualizzati i 1) costi del personale contenuti nell'elenco prezzi di progetto, nonché 2) i costi per la sicurezza, senza applicazione, per entrambi 1) e 2), del ribasso);*

R. (EVENTUALE) DICHIARAZIONE Possesso requisiti art. 100 e art. 28 (cat OS4 <150.000,00 €) allegata alla presente lettera di invito (**Mod. 3**). *Il Concorrente deve scaricare il modello sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste. Deve quindi firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio".*

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui al**:** IDONEITÀ, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, **qualora intenda dimostrare i propri requisiti, nella specifica categoria che lo consente** (**OS4 < 150.000,00**) in attuazione del combinato disposto degli artt. 100 del Dlgs 36/2023 e art. 28 c. 1 del D.lgs. 36/2023, allegato II.12, parte III. In caso di possesso di SOA per adeguata classifica in riferimento alla relativa categoria di opere (**OS4**), l'operatore economico non dovrà inserire tali informazioni, riferite a tale categoria, per la quale è in possesso di attestazione SOA.

I Requisiti si intendono estesi all'ultimo **quinquennio** a far data dalla pubblicazione del bando.

Si ricorda che a pag. 9 è scritto:

Le lavorazioni scorporabili/secondarie sottosoglia relative alla categoria **OS4** potranno essere eseguite direttamente dal soggetto concorrente solo se in possesso dei requisiti specifici prescritti dal presente bando. Pertanto qualora l'impresa fosse sprovvista di tali qualifiche, per la partecipazione alla gara potrà, a sua insindacabile scelta:

- **ricorrere alla costituzione di associazione temporanea** o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale con altro soggetto in possesso delle richieste qualifiche;
- **DICHIARARE IL SUBAPPALTO** delle lavorazioni relative alle categorie (**OS4**) anche per l'intero loro ammontare. Il subappalto dovrà poi essere eseguito da parte di soggetto opportunamente qualificato (**SUBAPPALTO OBBLIGATORIO/QUALIFICANTE). *SI EVIDENZIA IN PROPOSITO CHE, TRATTANDOSI DI SUBAPPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE ALLA GARA, LA MANCATA DICHIARAZIONE IN SEDE DI OFFERTA COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE***.

S. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI resa, utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pratovecchio Stia altresì allegato alla procedura di gara, da sottoscrivere, dopo aver effettuato il sopralluogo, alla presenza di un dipendente dello stesso Ufficio Tecnico, che a sua volta vi apporrà un visto. **Tale dichiarazione va prodotta in**

formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), firmata digitalmente, e inserita nell'apposito spazio previsto nel sistema telematico. SI RICORDA CHE IL SOPRALLUOGO è OBBLIGATORIO.

T. DOCUMENTO DI IDENTITA' *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio". Dovranno essere inseriti i documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della documentazione di procedura;*

U. VISURA CAMERALE *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio". In caso di raggruppamento di imprese tale documentazione deve essere inserita da tutte le imprese coinvolte.*

W. TRACCIABILITA' *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio" In caso di raggruppamento di imprese tale documentazione deve essere inserita da tutte le imprese coinvolte.*

X. (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA *Il Concorrente deve firmarla digitalmente e reinserirla sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio" In caso di raggruppamento di imprese tale documentazione deve essere inserita da tutte le imprese coinvolte.*

Con riferimento ai punti specifici sopra detti si precisa quanto segue.

In caso di **AVVALIMENTO** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento **è normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati,

~~da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".~~

Per le A.T.I. non costituite, inoltre:

a) Ciascun componente del raggruppamento dovrà presentare l'INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;

a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.);

b) (*per ciascuna impresa*): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. 2) e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).

c) l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziare e inoltre, **in aggiunta alla dichiarazione sulle quote di partecipazione, deve contenere una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dalle stesse imprese che intendono raggrupparsi e o consorziarsi, che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo**; e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi. L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria che dovrà contenere le prescrizioni di cui al Dlgs 36/2023;

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

a) la documentazione richiesta per l'impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all'A.T.I.:

b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;

b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.:

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'integrazione alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere integrate e sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO**. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, da 5 a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Si ricorda inoltre che:

LA MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI nell'offerta economica DETERMINERÀ L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE SENZA APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO SOCCORSO ISTRUTTORIO IN QUANTO, TALE INDICAZIONE COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA.

IN CASO DI NECESSITA' DI RICORSO A SUBAPPALTO QUALIFICANTE (per requisiti di qualificazione non dimostrati dall'impresa tramite SOA o dichiarazioni di cui all'art. 100 mediante apposito modello 3): LA VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO DEVE ESSERE MANIFESTATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL'OFFERTA, ALTRIMENTI LA CARENZA DEL REQUISITO DI QUALIFICAZIONE DIVIENE INSANABILE. **La mancata indicazione del subappalto e delle relative opere/categorie determinerà in tal caso l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.**

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito e ritenuta essenziale, nonché nei Modelli allegati obbligatori ritenuti essenziali, comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio, ove ammissibile e/o per requisiti o condizioni richiesti per la partecipazione alla procedura; anche con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione, di cui l'operatore economico era in possesso prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta, pienamente dimostrabili e documentabili, quindi sanabili mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 108, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

In Pratovecchio Stia (AR) e più precisamente in Pratovecchio, Piazza Maccioni 1 – presso la sede dell'Ufficio Tecnico comunale avrà luogo l'esperimento di gara con inizio alle **09.00 del giorno 24/11/2026**.

In tale seduta pubblica svolta in modalità "in presenza", la commissione procederà con l'esame del contenuto della Documentazione Amministrativa e con l'apertura dell'Offerta economica. Al termine delle operazioni la stessa commissione provvederà alla proposta di aggiudicazione, a meno di cause di forza maggiore per cui si potrà rimandare a ulteriore/i seduta/e. La seduta si svolgerà in maniera fisica e in presenza.

GARANZIA PROVVISORIA:

Ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e smi) non **è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106**.

GARANZIA DEFINITIVA:

Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e smi) prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una **garanzia definitiva** pari al **5%** dell'importo complessivo del contratto, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 53 co. 4-bis, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Dlgs 36/2023.

POLIZZA CAR art. 117 co. 10: L'aggiudicatario esecutore dei lavori costituirà e consegnerà alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **L'importo della somma da assicurare è stabilito quale corrispondente all'importo del contratto che risulterà dall'affidamento**. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di **500.000 euro**. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Anticipazione: ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nonché con riferimento all'**art. 2.19** del Capitolato Speciale d'Appalto, l'anticipazione sarà concessa nella misura del **20%** dell'importo netto contrattuale.

Pagamenti: saranno effettuati come previsto nell'**art. 2.19** del Capitolato speciale di appalto.

All'Appaltatore saranno corrisposti acconti ogni qualvolta il credito dell'impresa supererà la somma di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge compresi oneri per la sicurezza, dietro presentazione, entro 30 giorni dal verificarsi della suddetta condizione, da parte della D.L., dei documenti di legge inerenti al S.A.L. ed il certificato di pagamento.

Pagamenti a saldo: **art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto, si specifica che**, qualunque sia l'ammontare dei SAL precedenti, **LA RATA DI SALDO**, che costituirà la rimanenza, **non potrà essere inferiore al 15% dell'importo contrattuale**, così come eventualmente rimodulato in caso di varianti in corso d'opera. Ai sensi dell'art. 117 co. 9 del Dlgs 36/2023: Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Per quanto non disposto in questa sede resta valido quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto e nel Dlgs 36/2023.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

ANOMALIA DELL'OFFERTA:

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge con applicazione del **CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D Lgs 36/2023.

Si procederà ai sensi dell'art. 54 del D Lgs 36/2023 all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**.

La soglia di anomalìa sarà calcolata secondo il "**Metodo A**", come descritto nell'allegato II.2 al D Lgs 36/2023.

CAUSE DI ESCLUSIONE: (oltre a quanto indicato in altre parti della presente o in altra doc. di gara ovvero a norma di legge)

Le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nella presente lettera: si darà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

La mancata indicazione del subappalto, quando necessario per dimostrata assenza di requisiti di qualificazione di cui alla presente procedura, determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

Saranno ammesse le istanze di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio per quanto riguarda la dimostrazione di possesso di requisiti di qualificazione, erroneamente non dichiarati o omessi nella documentazione di gara, solo in seguito a dimostrato possesso degli stessi in data antecedente rispetto a quella di presentazione dell'offerta.

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

ALTRE INFORMAZIONI:

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (**Mod. 1**), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nell'allegato "**mod. 1 integrazione alla domanda di partecipazione**", con **ESPRESSA INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA PRESTAZIONE CHE INTENDE SUBAPPALTARE IN TERMINI DI LAVORAZIONI, CATEGORIA DI RIFERIMENTO, E RELATIVE PERCENTUALI**. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 119, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nonché quanto prescritto nello schema di cui alla precedente tab. 1.
- **Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta**, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa. Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) **la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto**.
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

- **La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse o per autotutela o per altre ragioni di interesse ritenute meritevoli da parte della stessa Amministrazione; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. In tali casi, altresì, l'Amministrazione si riserva di ripubblicare procedura analoga nell'interesse pubblico.**
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Ai sensi dell'art. 55, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) si comunica che il contratto verrà firmato entro 30 giorni dalla aggiudicazione.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
- Si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- Si comunica che l'aggiudicatario dovrà farsi carico del definitivo tracciamento di tutti i sottoservizi ai fini della realizzazione dei lavori in oggetto, qualora necessario per gli stessi, del tracciamento degli impianti esistenti, nonché dell'eventuale incarico a impresa specializzata per l'eventuale richiesta di valutazione preventiva del sito qualora il coordinatore per la sicurezza intenda procedere in tal senso, sulla base della propria valutazione del rischio dovuta alla possibile presenza di ordigni bellici, ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81/2008, in particolare dell'art. 91.
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Il **Responsabile Unico del Progetto** è individuato nella persona dell'Arch**. Alessia Lanzini**, Responsabile dell'Area Urbanistica n. 4 del Comune di Pratovecchio Stia.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (**comunque non superiori a 10 giorni**) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato speciale d'appalto con le precisazioni/integrazione di cui al presente documento e ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 36/2023.
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Pratovecchio Stia**, per quanto di competenza.

==========

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Alessia Lanzini - Responsabile Area Urbanistica
Comune di Pratovecchio Stia Piazza Maccioni 1 - 52015 PRATOVECCHIO STIA (AR)
Tel: 0575/503855 -PEC c.pratovecchiostia@postacert.toscana.it

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

==========